

3-16.5/2-10-46/24

27.02.24

Respublikanın notariat ofislərinə

Məlum olduğu kimi, "Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il 30 may tarixli 879-VIQD nömrəli Qanununun qəbul edilməsi ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların kolliziyasının aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında" respublika Nazirlər Kabinetinin 25.01.2024-cü il tarixli 43 nömrəli Qərarı qüvvəyə minmişdir.

Sözügedən Qərarla Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 7-ci hissəsinin iyirmi səkkizinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilmişdir:

"Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqları övladlığa götürməyi arzu edən şəxslərin (valideyn-namizəd) övladlığa uşaq götürmək və himayədar valideyn olmaq istəyən şəxsin (şəxslərin) himayədar valideyn olmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanladığı ərizə notarial qaydada təsdiq edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 fevral tarixli 946 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülməsi Qaydası"na müvafiq olaraq "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə "Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, himayədar ailə və övladlığagötürmə" altsisteminə ötürülür. Valideyn-namizədin və himayədar valideyn olmaq istəyən şəxsin (şəxslərin) ərizədə qeyd etdiyi məlumatlarda, o cümlədən ailə tərkibində, eləcə də onların faktiki yaşadığı ünvanda dəyişiklik olduqda, həmin şəxslərin məlumatlar yenilənməklə yeni ərizəsi notarial qaydada təsdiqlənərək 10 (on) gün müddətində təkrar olaraq altsistemə ötürülür."

Qeyd olunur ki, "AYNA" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə'nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 30 dekabr tarixli 1956 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25.01.2024-cü il tarixli 44 nömrəli Qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a dəyişiklik edilmişdir.

Həmin dəyişikliyə əsasən adıçəkilən Təlimatın 7-ci hissəsinə aşağıdakı məzmununda otuz birinci abzas əlavə edilsin:

"Sərnişin və yük daşımaları üçün istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələri ilə bağlı verilən etibarnamələr üzrə məlumatlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 30 dekabr tarixli 1956 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "AYNA" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə"yə uyğun olaraq "AYNA" informasiya sistemine ötürülür.

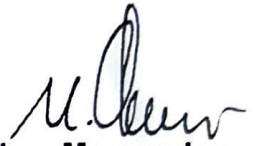
Bundan əlavə Nazirlər Kabinetinin 29.01.2024-cü il tarixli 52 nömrəli Qərarı ilə "Elektron notariat" informasiya sistemi haqqında Əsasnamə'nin 12.3.10-cu yarımbəndinə dəyişikliklər edilmişdir.

Həmin dəyişikliyə əsasən **kommersiya hüquqi şəxslərinin nizamnamələri və dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr** notariusun və ya xüsusi notariusun köməkçisinin, Azərbaycan Respublikasının konsulluqlarının səlahiyyətli vəzifəli şəxslərinin və notariat ofisləri olmayan yaşayış məntəqələrinin yerli icra hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin sorğusu əsasında "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə əldə olunan məlumatlara aid edilmişdir.

Qeyd olunur ki, yuxarıda qeyd edilən məsələlər üzrə "Elektron notariat" informasiya sistemində müvafiq imkanlar yaradılmışdır.

Fəaliyyətinizdə nəzərə alınması tövsiyə olunur.

**Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**


İlqar Məmmədov


27.02.2024